

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
יוסף עטאונה

837/25/פ

הצעת חוק העבירות המינהליות (תיקון – ביטול קנסות תכנון ובנייה), התשפ"ג–2022

1. ביטול סעיף 35א בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1985¹ (להלן – החוק העיקרי), סעיף 35א – בטל.
2. הפסקת הליכים הליכים מינהליים שנוהלו לפי הוראות סעיף 35א לחוק העיקרי ערב תחילתו של חוק זה – יופסקו.

דבר ה ס ב ר

בתיקון 22 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו–1985, משנת 2017, הוחל חוק העבירות המינהליות על עבירות תכנון ובניה. בדרך זו הוכרזו עבירות תכנון ובניה כעבירה מינהלית, כך שניתן יהיה להטיל קנס בדרך מינהלית על מי שביצען. לאחר כניסת תיקון 22 לתוקף, פורסמו ביום 20.6.18 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובניה), תשע"ח–2018, אשר קבעו כי העבירות לפי סעיפים 243(א), (ב), (ד) ו–(ח) לחוק התכנון והבניה, הן העבירות המינהליות לגביהן ניתן להטיל את הקנס. סכומי הקנס פורטו בתוספת לתקנות.

לפי נתוני משרד האוצר, נמסרו על פי התקנות 77 קנסות במגזר היהודי בסכום כולל של 34,940,000 ₪, ו–159 קנסות במגזר הערבי בסכום כולל 55,250,000 ₪. סכום הקנסות ששולמו במגזר היהודי הוא 440,000 ₪, במגזר הערבי לא שולמו קנסות. חלק מהקנסות בהליכי גבייה במרכז לגביית קנסות, וחלק אחר טרם שולמו כיוון שהוגשו בגינן בקשות להישפט לפי חוק העבירות המינהליות.

ההכרזה על עבירות תכנון ובניה כעבירה מינהלית ואכיפתן דרך קנס מינהלי בסכומים עצומים לפי התקנות, אינה סבירה ומידתית. חיוב אדם שביצע עבירת תכנון ובניה בקנס בסכומי עתק באמצעות הליך מנהלי, ללא ניהול הליך פלילי בבית המשפט מהווה פגיעה בזכויות האזרח לקניין, למשפט ולהליך הוגן, ופוגעת בעקרון הפרדת הרשויות.

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

לפיכך מוצע בהצעת החוק לבטל את סעיף 35א לחוק העבירות המנהליות, אשר קובע את העבירות בתחום התכנון ובנייה כעבירות מנהליות. בהתאם לזאת, תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – תכנון ובניה), תשע"ח-2018 יבוטלו. כמו כן, מוצע לקבוע כי קנסות מנהליים אשר עומדים תלויים כנגד אזרחים רבים יבוטלו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מאזן גנאים וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3095), על ידי חבר הכנסת מופיד מרעי וקבוצת חברי כנסת (פ/24/2908), על ידי חברי הכנסת אחמד וטיבי ואוסמה סעדי (פ/24/2987) ועל ידי חבר הכנסת אימן עודה וקבוצת חברי כנסת (פ/24/3388) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/282).

הצעת החוק זהה לפ/25/282 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)